

1503382-97.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... legal, nos termos da Súmula 231 do STJ; os requisitos do tráfico privilegiado estão presentes, conforme o disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, de modo que reduz a respectiva reprimenda em 2/3 (dois terços).

Fixo, assim, as penas em: a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para o crime de tráfico e; b) 1 (um) ...

2º Ofício Criminal

Fls. _____

Campinas/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215 - Jd. Santana

CEP: 13088-653 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3352 - E-mail: Campinas2cr@tjsp.jus.br

1503382-97.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503382-97.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR GONÇALVES ALVES CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos, etc.

VICTOR GONÇALVES ALVES CARDOSO, RG nº 56.954.089/SP, foi processado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03, pelos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 15.12.21 (fls. 01/02 e 111).

Aos 27.10.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 43/46).

Devidamente citado, foi apresentada resposta a acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 137/141 e 147/148).

Em audiência foram inquiridas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Realizados os debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos de absolvição e reconhecimento do tráfico privilegiado.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame nas substâncias apreendidas em poder do réu que apresentou resultado positivo para Tetrahidrocannabinol, cocaína, acetona, cafeína e lidocaína (fls. 03/09, 13/18, 21/25, 71/75, 128/129).

Também foram anexados aos autos os laudos periciais das munições, anotação e caderno apreendidos (fls. 184/189 e 210/213), objetos também encontrados em posse do réu.

A autoria é certa.

Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado limitou-se a negar o tráfico, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que o flagrante teria sido forjado. Alegou que apenas estava com a sacola onde havia uma máquina de cortar cabelo, e que não tinha droga, nem dinheiro tampouco munições.

Sua versão, portanto, revelou-se sem sentido e desconexa, e carente de qualquer elemento de verossimilhança.

Os guardas municipais ouvidos relataram tê-lo abordado em local conhecido como ponto de venda, na posse de uma sacola contendo várias porções de cocaína, além de anotações. Dissreem que, indagado a respeito, o acusado confessou o tráfico e indicou que em seu apartamento haveria mais droga. Em vistoria no apartamento, com autorização do acusado, encontraram enorme quantidade de cocaína, crack e maconha. Também foram apreendidos cinco mil reais em dinheiro, duas balanças e um caderno contendo anotações da mercancia.

E não há porque negar crédito às palavras dos guardas, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente os acusados, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações.

De mais a mais, os agentes são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos, observando-se que se coadunam com os laudos e demais documentos juntados nestes autos dando conta da natureza e da apreensão dos objetos ilícitos.

Realmente: “Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos” (TJ/SP – Apel. Crim. nº – 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara – Campinas – v.u.- j. 13.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi).

A testemunha trazida pela defesa não presenciou os fatos e nada de relevante pôde esclarecer.

Nesse contexto, pode-se atribuir ao acusado a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, assim como das munições que estavam em seu apartamento.

Inexiste prova de que as drogas tenham sido implantadas, ou fraudulentamente colocadas na posse do acusado, sendo as alegações da defesa, neste particular, dissonantes do acervo probatório coligido.

A traficância restou plenamente configurada.

O acusado transportava, trazia consigo e guardava droga cuja quantidade, natureza e variedade indicam a prática da traficância, o que é corroborado pela existência de utensílios e maquinário para comercialização de entorpecentes, e pela existência de anotações indicativas de contabilidade da traficância, considerados os elementos

mencionados no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

O delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 também evidenciou-se, por ter o réu possuído, em seu poder, munição de arma de fogo à falta de autorização legal ou regulamentar.

Configura-se o concurso material entre os delitos, possibilitando a cumulação das penas com fulcro no art. 69 do Código Penal.

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas-base no mínimo legal; sem agravantes; embora presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), inviável seja a pena baixada aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ; os requisitos do tráfico privilegiado estão presentes, conforme o disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, de modo que reduzo a respectiva reprimenda em 2/3 (dois terços).

Fixo, assim, as penas em: a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para o crime de tráfico e; b) 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, pelo delito previsto na legislação de armas.

Vislumbro a possibilidade de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo as reprimendas privativas de liberdade pelas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, caput e parágrafos, do Código Penal, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo juízo de execuções, e em limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do Código Penal, em estabelecimento a ser indicado também pelo juízo de execuções, e pelo mesmo período das penas privativas de liberdade substituídas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e:

A) CONDENO O RÉU VICTOR GONÇALVES ALVES CARDOSO, RG nº 56.954.089/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a sanção corporal pelas penas restritivas de direitos, nos termos acima;

B) CONDENO O RÉU VICTOR GONÇALVES ALVES CARDOSO, RG nº 56.954.089/SP, a cumprir 01 ano de detenção, em regime aberto, e a pagar 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, substituída a sanção corporal pelas penas restritivas de direitos, nos termos acima.

Revoga-se, portanto, a prisão preventiva, diante do teor da presente sentença, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, na forma do art. 804 do CPP.

Após o trânsito em julgado, destruam-se as drogas apreendidas, na forma da Lei 11.343/06, e encaminhem-se as munições apreendidas ao Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei 10.826/03.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Campinas, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA